

2. 관계규정 및 판단기준

「실시협약」에 따르면 SPC와 ※※ 정부는 효력발생일(이하 “SED”, Scheduled Effective Date)인 '24년 12월 이전에 각자의 선행조건을 충족하여야 하며, 모든 선행조건을 달성하지 못하는 경우 의무불이행(Default)에 따라 계약을 해지할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

SPC는 '24년 12월까지 선행조건인 착공에 필요한 모든 의무를 달성하여야 했으나, 신규 EPC 계약체결('24년 10월) 이후 금융계약 체결(SPC), 실시설계 완료(※※ 정부 승인 사항) 등이 지연되어, ※※ 정부가 SPC의 의무불이행을 통보(계약 해지 가능) 할 우려가 있다.

의무불이행 통보에 따른 계약 해지 등에 대응하기 위해, 조속한 실시협약 변경(SED 연장 등) 추진이 필요하며, 변경이 안 될 경우를 대비한 시나리오별 대응 방안 마련이 필요하다.

[표 1] 실시협약상 SED 선행조건(요약)

SPC 의무		※※정부 의무	
금융계약	진행중	정수장 부지 제공	진행중
실시설계 승인(↔※※정부)	진행중	실시설계 승인(↔SPC)	진행중
진출입로 인허가(↔※※정부)	진행중	진출입로 인허가(↔SPC)	진행중
주주협약서, EPC 계약	완료		
환경영향평가	완료		
정수장 건설 허가	완료		

* 자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ○○○○○처는 선행사업(도수관로 건설) 일정 등을 고려하여
※※※※※ 정부와 실시협약 변경 협의를 최우선으로 진행하고 의무불이행 통보를
대비한 대응 방안을 병행 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○처장은 &&&사업 실시협약 변경 및 시나리오별
대응 방안 등 리스크 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)